심사관 전결 경고

심 사 관 : 부산지방공정거래사무소장

조치일자 : 2015. 12. 18.

사건번호 : 2015부사3438

사 건 명 : (주)동원개발의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피조사인 : (주)동원개발 (대표이사 장○○)

조치유형 : 경고

이유

1. 인정사실

가. 피조사인은 수급사업자에게 하도급대금 102,531천 원과 지연이자 1,138천 원을 지급하지 아니함.

나. 피조사인은 수급사업자로부터 하도급대금 조정 신청을 받은 날로부터 10일 안에 수급사업자와 협의를 개시하지 아니하였음.

2. 위법성 판단

가. 하도급거래 공정화에 관한 법률 제13조 제1항 및 제8항에 해당되어 위법함

나. 하도급거래 공정화에 관한 법률 제16조의2 제7항에 해당되어 위법함

3. 경고사유

□ 공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 제53조의2 제1항, 제50조 제1항 제2호 및 제2항 [별표] 경고의 기준 5. 하도급법 위반행위 부분에 해당됨.